CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 77/2.021
Processo nº 9.648/2.021 – Pregão Eletrônico nº 075/2.021

*Contrato que entre si celebram, de uma parte **MUNICÍPIO DE IMBÉ/RS**, como **CONTRATANTE** e, de outra, **PAULO RICARDO DE FREITAS ROCHA,** como **CONTRATADA**, firmado pelo regime jurídico instituído pelo ESTATUTO das LICITAÇÕES e dos CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, Lei nº 8.883, de 08.06.94).*

Aos dezesseis (16) dias do mês de setembro de dois mil e vinte um (2021), na cidade de IMBÉ-RS, nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL da referida cidade, na Av. Paraguassú, nº 1043, o CONTRATANTE **MUNICÍPIO DE IMBÉ/RS**, inscrito no CNPJ sob n.º 90.256.652/0001-84, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor **LUIS HENRIQUE VEDOVATO,** brasileiro, contador, inscrito no CPF-MF sob n.º 746.956.140-49, carteira de identidade n.º 67530-CRC/RS, e pela Secretária Municipal de Administração, Senhora **MARIA LUIZA MORETZSOHN GONÇALVES RAMOS**, brasileira, inscrita no CPF-MF Nº 449.243.130-68, Carteira de Identidade nº 1029308945-SJS/RS e a CONTRATADA **PAULO RICARDO DE FREITAS ROCHA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.267.471/0001-17, estabelecida à Rua Lagoa Vermelha, 2030, Centro em Imbé/RS, CEP 95.625-000, neste ato representada por seu titular, Sr. Paulo Ricardo de Freitas Rocha, têm justo e acordado, por força do presente instrumento, de conformidade com as disposições instituídas pelo ESTATUTO mencionado e demais normas que regem a espécie e este integram, às quais as partes sujeitam-se, obrigam-se a cumpri-las, com as cláusulas e condições a seguir declinadas:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente é a contratação de empresa para serviços de locação de impressoras a laser monocromáticas, impressoras/copiadoras multifuncionais a laser monocromática e impressoras/copiadoras multifuncionais a laser coloridas, incluindo assistência técnica preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários (toner, revelador, cilindro e demais peças), exceto papel, pelo período de 12 meses, conforme lotes descritos na tabela abaixo:

Lote	Cód.	Descrição do Serviço	Unid.	Quant. Mensal	Quant. Anual
1	38156	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA POR EQUIPAMENTO DE 1500 PÁGINAS POR MÊS . (Modelo referência Anexo I) VALOR UNITÁRIO DA CÓPIA MONOCROMÁTICA DA FRANQUIA : R$ ____	locação mensal	56	672
	10428	CÓPIA ADICIONAL MONOCROMÁTICA À FRANQUIA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, COM IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICA	cópia excedente	40000	480000

Lote	Cód.	Descrição do Serviço	Unid.	Quant. Mensal	Quant. Anual	Valor Unit.	Valor Total
1	38156	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA POR EQUIPAMENTO DE 1500 PÁGINAS POR MÊS . (Modelo referência Anexo I) VALOR UNITÁRIO DA CÓPIA MONOCROMÁTICA DA FRANQUIA : R$ ____	locação mensal	56	672	R$105,00	R$70.560,00
	10428	CÓPIA ADICIONAL MONOCROMÁTICA À FRANQUIA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, COM IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICA	cópia excedente	40000	480000	R$ 0,067	R$ 32.160,00
						Total do Lote:	**R$ 102.720,00**
2	38155	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HIBRIDA, COM FRANQUIA POR EQUIPAMENTO DE 500 PÁGINAS COLOR E 1500 PÁGINAS MONOCROMÁTICAS POR MÊS (Modelo referência Anexo II) VALOR UNITÁRIO DA CÓPIA MONOCROMÁTICA DA FRANQUIA : R$ ____ VALOR UNITÁRIO DA CÓPIA COLORIDA DA FRANQUIA: R$ ____	locação mensal	11	132	R$ 505,00	R$ 66.660,00
	38153	CÓPIA ADICIONAL MONOCROMÁTICA À FRANQUIA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HIBRIDA	cópia excedente	23800	285600	R$ 0,10	R$ 28.560,00
	34141	CÓPIA ADICIONAL COLORIDA À FRANQUIAEM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HIBRIDA	cópia excedente	8700	104400	R$ 0,71	R$ 74.124,00
						Total do Lote:	**R$ 169.344,00**
3	38154	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA POR EQUIPAMENTO DE 1500 PÁGINAS POR MÊS (Modelo referência Anexo III)	locação mensal	10	120	R$ 99,00	R$ 11.880,00
						Total do Lote:	**R$ 11.880,00**

§ Único – Durante o período contratual os preços ofertados pela contratada serão irreajustáveis, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro previsto no art. 65, II, "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, desde que apresentados documentos comprobatórios.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEXTA - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento;

V.- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato;

VI.- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Imbé ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na execução dos serviços contratados;

VII.- Manter-se durante toda a execução do Contrato em situação regular perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

VIII.- Todas despesas referente ao objeto do presente CONTRATO, seguro de acidente, Impostos Federais, Estaduais e Municipais, contribuições previdenciárias, relativamente a entrega/execução do objeto deste;

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA OITAVA - Os recursos necessários para a execução da presente contratação correrão pelas Dotações Orçamentárias constantes no Pedido de Compra nº 1434/2.021.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA - O pagamento será efetuado em trinta (30) dias, a contar do recebimento definitivo, respeitando a ordem cronológica de pagamentos nos termos do Decreto Municipal nº 3837, de 11 de fevereiro de 2021.

§ 1º - Em nenhuma hipótese serão antecipados pagamentos;

§ 2º – Correndo atraso na entrega do objeto por culpa exclusiva da contratada será retido, ao final, a título de penalidade por infração contratual, o percentual de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato;

§3º - A empresa contratada se obriga, no momento do pagamento, a apresentar as negativas de INSS e FGTS relativo a Empresa.

§4º - Ocorrendo, por qualquer hipótese, atraso no pagamento superior a trintas (30) dias, contados da data limite prevista no item 9.1, o valor na nota fiscal e/ou fatura será reajustado pelo índice IGP-M, ou se este for extinto, será substituído pelo INPC.

DAS SANÇÕES EM CASO DE INEXECUÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA - Caso não seja cumprido pela empresa contratada a correta instalação dos equipamentos, a manutenção preventiva e/ou manutenção corretiva na qualidade e no prazo estipulado pela administração na execução, serão aplicadas as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 da seguinte forma:

TESTEMUNHAS:

Evandro da Silva Marques
Matrícula 6392

Henrique Aguiar
Assessor de Expediente
Portaria 725/2018

ANEXO I do Contrato nº 77/2.021 – Pregão Eletrônico nº 075/2.021

TERMO DE REFERENCIA E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS

1. OBJETO

1.1 Contratação de empresa para serviços de locação de impressoras a laser monocromáticas, impressoras/copiadoras multifuncionais a laser monocromática e impressoras/copiadoras multifuncionais a laser coloridas, incluindo assistência técnica preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários (toner, revelador, cilindro e demais peças), exceto papel, pelo período de 12 meses, conforme tabela abaixo:

Lote	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quant. Mensal	Quant. Anual	Valor Unit.	Valor Total
1	38156	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA POR EQUIPAMENTO DE 1500 PÁGINAS POR MÊS (Modelo referência Anexo I)	locação mensal	56	672		
	10428	CÓPIA ADICIONAL MONOCROMÁTICA À FRANQUIA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, COM IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICA	cópia excedente	40000	480000		
						Total do Lote:	
2	38155	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HIBRIDA, COM FRANQUIA POR EQUIPAMENTO DE 500 PÁGINAS COLOR E 1500 PÁGINAS MONOCROMÁTICAS POR MÊS (Modelo referência Anexo II)	locação mensal	11	132		
	38153	CÓPIA ADICIONAL MONOCROMÁTICA À FRANQUIA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HIBRIDA	cópia excedente	23800	285600		
	34141	CÓPIA ADICIONAL COLORIDA À FRANQUIA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	cópia	8700	104400		

entre R$ 0,08 e R$ 0,10 e o serviço de código 34141, constante no lote 2, o valor unitário de proposta para a cópia excedente só poderá ser de R$ 0,72 a R$ 0,90.

1.5 No valor da proposta deverá estar incluído o valor de mão-de-obra para entrega e instalação dos equipamentos no local designado pela Prefeitura Municipal de Imbé, bem como manutenções preventivas e corretivas.

1.6 As características técnicas dos equipamentos constantes no item 1.1 e complementadas nos Anexos I, II e III são pré-requisitos mínimos que o licitante, obrigatoriamente, deverá incluir em sua proposta.

1.7 Deve ser informado, obrigatoriamente, na proposta, a MARCA e o MODELO do produto que será disponibilizado no serviço de locação.

1.8 Os lotes foram agrupados por modelo de equipamentos, identificados por itens, os quais serão distribuídos conforme a seguinte tabela:

Item	Lote	Código	Secretaria	Setor/Unidade/Órgão
1	1	38156	ADM	Departamento de Almoxarifado
2	1	38156	ADM	Departamento de Protocolo e Expedientes
3	1	38156	ADM	Departamento de Recursos Humanos
4	1	38156	ADM	Departamento de Recursos Humanos – Setor de Controle de Pessoal
5	1	38156	ADM	Departamento de Licitações
6	1	38156	ADM	Setor de Compras
7	1	38156	GAB	Departamento Administrativo da Assessoria Jurídica
8	1	38156	GAB	Núcleo Administrativo da Junta Militar
9	1	38156	GAB	Procon
10	1	38156	GAB	Sine
11	1	38156	SEFAZ	Departamento de Arrecadação – 1
12	1	38156	SEFAZ	Departamento de Arrecadação – 2
13	1	38156	SEFAZ	Departamento de Contabilidade e Controle Orçamentário 1
14	1	38156	SEFAZ	Departamento de Contabilidade e Controle Orçamentário 2
15	1	38156	SEFAZ	Departamento de Dívida Ativa
16	1	38156	SEFAZ	Departamento Tributário
17	1	38156	SEMDHI	Assessoria Especial – SEMDHI
18	1	38156	SEMMAPA	Assessoria Especial – SEMMAPA
19	1	38156	SEMUSPT	Assessoria Especial – SEMUSPT
20	1	38156	SEPLAN	Assessoria Especial – SEPLAN
21	1	38156	SETURDEC	Assessoria Especial – SETURDEC
22	1	38156	SMDS	Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
23	1	38156	SMDS	Cadastro Único
24	1	38156	SMDS	Setor Administrativo – SMDS
25	1	38156	SMOV	Assessoria Especial – SMOV
26	1	38156	SMT	Assessoria Especial – SMT
27	1	38156	SMT	Departamento Administrativo – SMT

1.9 O endereço para instalação das impressoras descritas no objeto estão listados no Anexo IV, que faz parte integrante deste Termo de Referência.

1.10 As estimativas de cópias mensais de cada equipamento que foram utilizadas como base para as cópias excedentes constantes no item 1.1 estão identificadas no Anexo V, que faz parte integrante deste Termo de Referência.

1.10.1 As cópias excedentes são apenas uma estimativa de uso e serão pagas somente se utilizadas durante a execução do contrato.

1.10.2 Para formação da planilha constante do Anexo V, o Setor de Informática realizou uma análise de consumo de impressão dos últimos 12 meses, baseando-se nos contadores de impressão dos equipamento atualmente instalados.

1.10.2.1 Diante da alta demanda de impressão, foi solicitada manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, a qual por meio do Memorando SEFAZ nº 141, de 11 de agosto de 2021, aprovou as quantidades de impressoras e cópias excedentes estimadas pelo Setor de Informática.

1.10.2.2 A estimativa de impressoras e cópias excedentes relacionadas a Secretaria Municipal da Saúde foram em atendimento ao Memorando SMS nº 329, de 22 de julho de 2021.

1.10.2.3 A estimativa de impressoras e cópias excedentes relacionadas a Secretaria Municipal de Educação foram em atendimento ao Memorando nº 448, de 03 de agosto de 2021,

2. EXECUÇÃO

2.1 Para atendimento deste Termo de Referência, a contratada deverá instalar os equipamentos do objeto listados no item 1.1 em até 10 (dez) dias após solicitação da Prefeitura Municipal de Imbé, mediante envio da respectiva Nota de Empenho via e-mail e promover a manutenção corretiva e preventiva dos mesmos, comprometendo-se a reparar ou substituir, por sua conta, todas as peças necessárias para seu perfeito funcionamento, conforme a seguir:

2.2. A manutenção corretiva dos equipamentos pela contratada dar-se-á das seguintes maneiras:

2.2.1 Prestar manutenção e assistência técnica mediante solicitação, com a finalidade de corrigir defeitos nos equipamentos, inclusive com sua substituição, quando necessário, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Imbé, no local de instalação dos mesmos;

2.7 Caso o período para a manutenção ultrapasse 30 (trinta) dias úteis, a contratada obrigatoriamente deverá substituir o equipamento que estava em manutenção definitivamente por outro de tecnologia similar ou superior ao contratado;

2.8 A contratada deverá empregar na realização da assistência técnica e na manutenção preventiva e corretiva, mão-de-obra qualificada para atendimento de tais serviços, em conformidade com as normas em vigor

2.9 Caso não seja cumprido pela empresa contratada a correta instalação dos equipamentos, a manutenção preventiva e/ou manutenção corretiva na qualidade e no prazo estipulado pela administração na execução previsa no item 2 e respectivos subitens, serão aplicadas as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 da seguinte forma:

2.9.1 Advertência por escrito quando do não cumprimento de quaisquer obrigações contratuais consideradas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado.

2.9.2 Multa e demais sanções quando ocorrer reincidência de descumprimento de obrigação contratual ou descumprimento de obrigação contratual que acarrete significativo prejuízo para o serviço contratado, que serão estipuladas mediante abertura de Processo Administrativo Especial - PAE pela autoridade competente.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A presente contratação visa manter o fornecimento dos serviços de impressão já executados atualmente, com a qualidade e eficiência compatíveis com o serviço público.

3.2 A contratação de empresa especializada na locação de máquinas impressoras multifuncionais, incluindo seu fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças de todos os insumos, exceto papel junto as unidades da Prefeitura Municipal de Imbé, além da atualização tecnológica do parque de impressoras sem a necessidade de um grande investimento, propicia melhor qualidade dos serviços de impressão e um menor custo para os cofres públicos.

3.3 O valor que seria gasto com a compra de equipamentos, que com o tempo acabam sendo desvalorizados, pode tornar-se capital de giro para investimento em outras áreas, e além disso, há a economia com os suprimentos, que também já estão incluídos no aluguel das impressoras, bem como os custos com manutenção e peças.

5.4 Sempre que retirar um equipamento, a empresa contratada deverá encaminhar uma cópia da Ficha de Controle para um dos Fiscais de Contrato.

5.5 No último dia de cada mês, é de responsabilidade de um dos Fiscais de Contrato buscar dados dos contadores de cada equipamento, a fim de aferir as quantidades de cópias excedentes no período, e passar as informações para a contratada por meio de e-mail a fim de emissão da Nota Fiscal/Fatura do período de aferição.

5.5.1 Além dos contadores, a fim de emissão da Nota Fiscal/Fatura, um dos Fiscais de Contrato deverá informar para a empresa todas as ocorrências que devido ao não funcionamento dos equipamentos ou atendimento inadequado, venham interromper a locação do equipamento por determinado período.

5.5.2 Na data de aferição dos contadores, um dos Fiscais de Contrato deverá verificar todas as ocorrências decorrentes da Gestão do Contrato relativo ao período aferido, junto com os contadores e dados de equipamentos, relacionar e encaminhar para o Gestor de Contrato incluir no Processo de Gestão do Contrato.

5.6 Quando um equipamento for instalado no meio do mês, o respectivo contador para controle de cópias excedentes deverá igualmente ser aferido no último dia daquele mês.

5.6.1 Diante da aferição ocorrida no item 5.6 com períodos inferiores a 1 mês, o controle de mensalidade locação/franquia deverá ser proporcional, constando na Nota Fiscal/Fatura apenas o período dos respectivos dias de uso.

5.6.2 Para cálculo das cópias excedentes, a franquia deverá ser calculada parcialmente, respeitando a proporcionalidade de dias de uso dentro do respectivo período de aferição.

5.7 Caso a contratada identifique algum dano aos equipamentos por decorrência do uso indevido, deverá documentar e comunicar formalmente o Gestor de Contrato para análise dos fatos.

5.8 Para fins de cumprimento do disposto do art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666/1993, o objeto será recebido mensalmente de acordo com a sua execução, da seguinte forma:

pendências, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

5.11 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento definitivo, respeitando a ordem cronológica de pagamentos nos termos do Decreto Municipal nº 3.837, de 11 de fevereiro de 2021.

6. OBRIGAÇÕES

6.1 Compete a Prefeitura Municipal de Imbé:

6.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento;

6.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da Proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos serviços prestados, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio dos Fiscais de Contrato e Gestor de Contrato designados por meio de Portaria especificamente para fiscalização do Contrato Administrativo gerado no âmbito deste Termo de Referência;

6.1.5 Aferir no último dia de cada mês as quantidades de cópias impressas de cada equipamento e encaminhar via e-mail para a contratada.

6.1.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento.

6.2 Compete à CONTRATADA:

6.2.1 Entregar o objeto nos termos definidos neste instrumento;

6.2.2 Suportar todos os custos de fornecimentos, sendo de sua exclusiva responsabilidade a quitação das obrigações tributárias (diretas ou indiretas), previdenciárias, trabalhistas (inclusive transporte e refeição), securitárias, taxas,

Fiscal de Contrato	Renan Konrath de Souza	14331	Técnico em Informática

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 As despesas decorrentes da aquisição correrão pelas seguintes dotações orçamentárias:

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – ADM
2.151 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
Cód. Red. 70 – 3.3.90.40.00.00.00.00 0001 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED
2.267 – Manutenção do Programa Salário Educação
Cód. Red. 198 – 3.3.90.40.00.00.00.00 1032 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
2.507 – Manutenção Custeio das Atividades de Atenção Básica e ESF
Cód. Red. 581 – 3.3.90.40.00.00.00.00 4500 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ
2.502 – Manutenção Custeio do Serviço de Média e Alta Complexidade da SMS
Cód. Red. 511 – 3.3.90.40.00.00.00.00 4501 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
2.511 – Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
Cód. Red. 676 – 3.3.90.40.00.00.00.00 4502 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ

Imbé, 16 de agosto de 2021.

Elaborado por:

Evandro da Silva Marques
Secretário Adjunto

De Acordo:

Maria Luiza Moretzsohn Gonçalves Ramos
Secretária Municipal de Administração